



ПАО «МТС»
109147, г. Москва, ул. Марсистская, д.4

Экз №

**Дополнительное соглашение № D210355320-01
к Договору коммерческого представительства от D210003801-01 от «21» января
2021**

г. Москва

«21» октября 2021 г.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», далее по тексту именуется **“МТС”**, в лице Ведущего специалиста Группы поддержки процессов продаж Филиала ПАО «МТС» в _____, действующего на основании доверенности, зарегистрированной в реестре за _____ - _____ от 14.07.2020г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Контрагент 1” именуемое в дальнейшем «Коммерческий представитель», в лице Генерального _____, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее «Соглашение») к договору коммерческого представительства D210003801-01 от «21» января 2021 г. (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Определения, используемые в Дополнительном соглашении

1.1. Плановый показатель начислений №1 (Плановый СОНЗ №1) - сумма Оплаченных начислений Абонентов, подключенных и активированных в Отчетном периоде, за три календарных месяца, начиная с Отчетного периода, в котором было осуществлено Подключение и активация, разделенная на количество подключенных и активированных Абонентов в этом Отчетном периоде, установленная согласно Раздела 2 настоящего Соглашения.

1.2. План продаж по тяжелым тарифным планам №1 – установленное согласно Раздела 2 настоящего Соглашения суммарное количество Подключений на тарифные планы **Группы тарифных планов Smart Heavy и Группы тарифных планов Smart Start**, которое Коммерческий представитель обязуется совершить в Отчетном периоде, по которым произошла активация SIM-карты в отчетном периоде.

1.3. План продаж общий №1 – установленное согласно Раздела 2 настоящего Соглашения количество Подключений, которое Коммерческий представитель обязуется совершить в Отчетном периоде, по которым произошла активация SIM-карты в отчетном периоде.

1.4. План продаж по тяжелым тарифным планам №2 – установленное согласно Раздела 2 настоящего Соглашения суммарное количество Подключений на тарифные планы **Группы тарифных планов Smart Heavy и Группы тарифных планов Smart Start**, которое Коммерческий представитель обязуется совершить в Отчетном периоде, по которым произошла активация SIM-карты в отчетном периоде.

1.5. План продаж общий №2 – установленное согласно Раздела 2 настоящего Соглашения количество Подключений, которое Коммерческий представитель обязуется совершить в Отчетном периоде, по которым произошла активация SIM-карты в отчетном периоде.

1.6. Плановый показатель начислений №2 (Плановый СОНЗ №2) - сумма Оплаченных начислений Абонентов, подключенных и активированных в Отчетном периоде, за три календарных месяца, начиная с Отчетного периода, в котором было осуществлено Подключение и активация, разделенная на количество подключенных и активированных

Абонентов в этом Отчетном периоде, установленная согласно Раздела 2 настоящего Соглашения.

1.7. Плановый показатель начислений №3 (Плановый СОНЗ №3) - сумма Оплаченных начислений Абонентов, подключенных и активированных в Отчетном периоде, за три календарных месяца, начиная с Отчетного периода, в котором было осуществлено Подключение и активация, разделенная на количество подключенных и активированных Абонентов в этом Отчетном периоде, установленная согласно Раздела 2 настоящего Соглашения.

1.8. План продаж по тяжелым тарифным планам №3 установленное согласно Раздела 2 настоящего Соглашения суммарное количество Подключений на тарифные планы **Группы тарифных планов Smart Heavy** и **Группы тарифных планов Smart Start**, которое Коммерческий представитель обязуется совершить в Отчетном периоде, по которым произошла активация SIM-карты в отчетном периоде.

1.9. План продаж общий №3 – установленное согласно Раздела 2 настоящего Соглашения количество Подключений, которое Коммерческий представитель обязуется совершить в Отчетном периоде, по которым произошла активация SIM-карты в отчетном периоде.

1.10. Подключение - факт заключения в соответствии с Договором Абонентского договора, в том числе в связи с распространением Комплектов, и Регистрации Абонентского договора.

1.11. Активация SIM-карты – приведение SIM-карты в состояние, обеспечивающее доступ к Сети

2. Предмет соглашения

2.1. Настоящим соглашением Коммерческий представитель принимает на себя дополнительные обязательства по выполнению плановых показателей в соответствии с текущим разделом.

2.1.1. Плановые показатели и Отчетные периоды их действия устанавливаются МТС в соответствии с таблицей № 1. Плановые показатели на последующие Отчетные периоды устанавливаются МТС в порядке, установленном п.2.1.3 настоящего Соглашения.

Таблица № 1

Отчетный период	План продаж общий, шт			План продаж по тяжелым тарифным планам, шт			Плановый СОНЗ, руб. без НДС		
	№1	№2	№3	№1	№2	№3	№1	№2	№3
Октябрь 2021	2500	3125	3650	2500	3125	3650	250	250	250

2.1.2. При не установлении МТС Плановых показателей и Отчетных периодов в соответствии с п. 2.1.1 настоящего Соглашения, Плановые показатели устанавливаются МТС в соответствии с п. 2.1.3 настоящего Соглашения.

2.1.3. Плановые показатели устанавливаются МТС на соответствующий Отчетный период в следующем порядке: МТС направляет Плановые показатели Коммерческому представителю посредством электронной почты _____ по адресу, приведенному в разделе 13 Договора по форме согласно Приложения №2 к настоящему Соглашению не позднее пятого числа соответствующего Отчетного периода. Уведомления с Плановыми показателями, направленные иным способом считаются не действительными. Коммерческий представитель обязуется обеспечить получение плановых показателей, направляемых на адрес электронной почты указанный в разделе

13 Договора. Стороны согласовали, что наличие сохраненного отправленного письма Коммерческому представителю и отсутствие получения МТС уведомления о сбое в доставке, подтверждает, что сообщение было доставлено на почтовый сервер Коммерческого представителя и является достаточным подтверждением факта направления плановых показателей Коммерческому представителю.

При не поступлении в указанные сроки от МТС уведомлений с плановыми показателями на соответствующий Отчетный период расчет вознаграждения за такой Отчетный период производится в соответствии с Приложением № 7 Договора.

2.2. В свою очередь, МТС обязуется выплачивать Коммерческому представителю вознаграждение в порядке и на условиях настоящего Соглашения.

3. Размер и порядок выплаты вознаграждения коммерческому представителю.

3.1. В случае выполнения плановых показателей: План продаж общий №1, План продаж по тяжелым тарифным планам №1, Плановый СОН 3 №1, согласно настоящего Соглашения, размер вознаграждения в соответствующем Отчетном периоде за заключение одного Абонентского договора, в том числе в связи с распространением Комплектов определяется в соответствии с Приложением № 7 к Договору, с учетом указанных в Таблице № 2 особенностей:

Таблица № 2

Название Группы тарифных планов	% от суммы Оплаченных начислений Абонента	Ставка вознаграждения (руб. без НДС)	Срок сопровождения, месяцев
Препейд	45	2000	12
Супер МТС	45	2000	
Smart Start	45	2000	
Smart Heavy	45	2000	
DATA	45	2000	

3.1.1. Учитывая, что факт выполнения Планового СОН3 №1 определяется по истечении трех Отчетных периодов с даты Подключения, при выполнении плановых показателей, устанавливаемых согласно настоящего Соглашения, расчет вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

начиная с третьего Отчетного периода с даты Подключения, вознаграждение рассчитывается в соответствии с п.3.1. настоящего Соглашения. Вознаграждение, выплаченное в соответствии с Приложением № 7 к Договору за первый и второй с даты Подключения Отчетные периоды, подлежит перерасчету, с учетом условий, указанных в п.3.1. Недоплаченная сумма вознаграждения подлежит выплате в ближайшем Отчетном периоде.

3.2. В случае выполнения плановых показателей: План продаж общий №2, План продаж по тяжелым тарифным планам №2, Плановый СОН 3 №2, установленных согласно настоящего Соглашения, размер вознаграждения в соответствующем Отчетном периоде за заключение одного Абонентского договора, в том числе в связи с распространением Комплектов определяется в соответствии с Приложением № 7 к Договору, с учетом указанных в Таблице № 3 особенностей:

Таблица № 3

Название Группы тарифных планов	% от суммы Оплаченных начислений Абонента	Ставка вознаграждения (руб. без НДС)	Срок сопровождения, месяцев
Препейд	55	2400	12
Супер МТС	55	2400	
Smart Start	55	2400	
Smart Heavy	55	2400	
DATA	55	2400	

3.2.1. Учитывая, что факт выполнения Планового СОН3 №2 определяется по истечении трех Отчетных периодов с даты Подключения, при выполнении плановых показателей, устанавливаемых согласно настоящего Соглашения, расчет вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

начиная с третьего Отчетного периода с даты Подключения, вознаграждение рассчитывается в соответствии с п.3.2. настоящего Соглашения. Вознаграждение, выплаченное в соответствии с Приложением № 7 к Договору за первый и второй с даты Подключения Отчетные периоды, подлежит перерасчету, с учетом условий, указанных в п.3.2. Недоплаченная сумма вознаграждения подлежит выплате в ближайшем Отчетном периоде.

3.3. В случае выполнения плановых показателей: План продаж общий №3, План продаж по тяжелым тарифным планам №3, Плановый СОН 3 №3, установленных согласно настоящего Соглашения, размер вознаграждения в соответствующем Отчетном периоде за заключение одного Абонентского договора, в том числе в связи с распространением Комплектов определяется в соответствии с Приложением № 7 к Договору, с учетом указанных в Таблице № 4 особенностей:

Таблица №4

Название Группы тарифных планов	% от суммы Оплаченных начислений Абонента	Ставка вознаграждения (руб. без НДС)	Срок сопровождения, месяцев
Препейд	60	2600	12
Супер МТС	60	2600	
Smart Start	60	2600	
Smart Heavy	60	2600	
DATA	60	2600	

3.3.1 Учитывая, что факт выполнения Планового СОН3 №3 определяется по истечении трех Отчетных периодов с даты Подключения, при выполнении плановых показателей устанавливаемых согласно настоящего Соглашения, расчет вознаграждения осуществляется в следующем порядке:

начиная с третьего Отчетного периода с даты Подключения, вознаграждение рассчитывается в соответствии с п.3.3 настоящего Соглашения. Вознаграждение, выплаченное в соответствии с Приложением № 7 к Договору за первый и второй с даты Подключения Отчетные периоды, подлежит перерасчету, с учетом условий, указанных в п.3.3. Недоплаченная сумма вознаграждения подлежит выплате в ближайшем Отчетном периоде.

3.4. Стороны договорились изложить Приложение № 6 к Договору в редакции, согласованной Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

3.5. Выплата вознаграждения Коммерческому представителю за соответствующий Отчетный период осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Договором, с учетом особенностей, изложенных в п.3.1. или 3.2. или 3.3. Соглашения. Применение одного из пунктов исключает применение остальных пунктов.

3.6. В случае выполнения плановых показателей: **План продаж общий №3, План продаж по тяжелым тарифным планам №3 и Плановый СОН3 №3**, согласно п 2.1.1. настоящего Соглашения на 100% и более, Коммерческому представителю выплачивается дополнительное фиксированное вознаграждение в размере 400,00 (четыреста рублей 00 коп.) рублей (без учета НДС) за каждого Абонента подключённого и активированного в Отчетном периоде, указанное вознаграждение выплачивается единовременно по истечении трех Отчетных периодов с даты Подключения в порядке согласно Приложению №7 к Договору.

4. Обязанности Коммерческого представителя

4.1. Обеспечить соблюдение условий настоящего Соглашения.

4.2. Незамедлительно по запросу МТС предоставлять в МТС информацию, связанную с исполнением настоящего Соглашения.

4.3. Обеспечить обучение Продавцов Торговых точек, занятых исполнением настоящего Соглашения, в т.ч. на Торговых точках Субдилеров.

4.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Соглашением.

5. Права Коммерческого представителя

5.1. Коммерческий представитель имеет право получать от МТС информацию, необходимую для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению, а также проводить за свой счет рекламные кампании с целью исполнения требований настоящего Соглашения, предварительно согласовав с МТС их условия (содержание) в письменной форме.

5.2. Коммерческий представитель имеет право получать от МТС вознаграждение, при условии надлежащего выполнения Договора коммерческого представительства и условий настоящего Соглашения.

6. Права МТС

6.1. МТС вправе проверять в любое время ход исполнения Коммерческим представителем обязанностей, связанных с настоящим Соглашением.

6.2. МТС имеет право расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем порядке, уведомив Коммерческого представителя не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

7. Обязанности МТС

7.1. МТС обязуется предоставлять Коммерческому представителю по его запросу информацию и документацию, рекламные материалы необходимые для исполнения Коммерческим представителем своих обязанностей, в т.ч. посредством пересылки по электронной почте и/или иным согласованным Сторонами каналам электросвязи.

8. Прочие условия

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон, распространяет свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с «01» октября 2021 года и действует по «31» октября 2021 г.

8.2. ДС D210274628-01 от 01.08.2021 считать не действительным с 01.10.2021

8.3. Во всем, что специально не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.

8.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

МТС

Коммерческий представитель

_____/

М.П.

/

М.П.

к Дополнительному соглашению № D210355320-01 от «21» октября 2021 г.
к Договору коммерческого представительства от D210003801-01 от «21» января 2021

к Договору коммерческого представительства от D210003801-01 от «21» января 2021

**Отчет о выполнении поручения
(Акт оказанных услуг № _____)
к Договору коммерческого представительства
№ _____ от «___» _____ 20__ г.**

г. _____

«___» _____ 20__ г.

Мы, ниже подписавшиеся, _____, именуемое в дальнейшем Коммерческий представитель, в лице _____, действующего на основании _____, и Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы», именуемое в дальнейшем МТС, в лице _____, действующего на основании _____, согласно Договору коммерческого представительства № _____ от «___» _____ 20__ г. (далее – Договор) составили и утвердили настоящий Отчет о выполнении поручения (Акт оказанных услуг) № _____ за период с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ года (далее – Отчетный период):

1. За Отчетный период Коммерческим представителем заключено _____ (_____) Абонентских договоров.

За Отчетный период сумма вознаграждения за заключение Абонентских договоров, причитающегося к выплате Коммерческому представителю, составляет _____ (_____) рублей, кроме того НДС (по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством) _____ (_____) рублей.

2. За Отчетный период Коммерческим представителем было оказано _____ дополнительных Услуг.

За Отчетный период сумма вознаграждения за оказание дополнительных услуг, причитающегося к выплате Коммерческому представителю, составляет _____ (_____) рублей, кроме того НДС (по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством) _____ (_____) рублей.

3. За Отчетный период сумма вознаграждения Коммерческого представителя за выполнение условий и/или поручений, определенных Дополнительным соглашением № _____, причитающегося к выплате Коммерческому представителю, составляет _____ рублей (сумма прописью), кроме того НДС (по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством) _____ рублей (сумма прописью).

4. Общая сумма вознаграждения, причитающегося к выплате Коммерческому представителю в Отчетном периоде, составляет _____ (_____) рублей, кроме того НДС (по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством) _____ (_____) рублей.

Вознаграждение Коммерческого представителя, подлежащее выплате Коммерческому представителю в соответствии с настоящим пунктом, определено с учетом положений п. 5 настоящего акта.

5. В соответствии с положениями Раздела 3 Дополнительного соглашения № _____ от _____ к Договору Стороны согласовали пересмотр размера вознаграждения Коммерческого представителя, рассчитанного за Отчетные периоды, предшествующие текущему Отчетному периоду. В результате указанного пересмотра за Отчетные периоды, предшествующие текущему Отчетному периоду, размер вознаграждения составляет:

- за _____ (указать месяц/год) по Отчету о выполнении поручения (акту оказанных услуг № _____ от _____ - _____ (_____) рублей, кроме того НДС (по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством) _____ (_____) рублей.

- за _____ (указать месяц/год) по Отчету о выполнении поручения (акту оказанных услуг № _____ от _____ - _____ (_____) рублей, кроме того НДС (по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством) _____ (_____) рублей.

В связи с пересмотром размера вознаграждения Коммерческого представителя, в соответствии с положениями Ст. 169 НК РФ Коммерческий представитель выставляет корректировочные счета-фактуры за Отчетные периоды, в отношении которых был произведен пересмотр размера вознаграждения Коммерческого представителя.

6. В связи с пересмотром размера вознаграждения Коммерческого представителя, результаты которого отражены в п. 5 настоящего акта, сумма излишне выплаченного вознаграждения составила _____ (_____) рублей, кроме того НДС (по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством) _____ рублей и зачитывается в соответствующей части в счет исполнения обязательств МТС по выплате вознаграждения, указанного в п. 4 настоящего акта, и будущих периодов.

7. Согласно разделу 8 Договора сумма штрафов за выявленные нарушения в соответствии с актами, с которым Коммерческий представитель ознакомлен и согласен составила _____ (_____) рублей (общая сумма штрафов по всем актам):

а) Акт о выявленных нарушениях № _____ от _____: согласно п. _____ Договора сумма штрафов, подлежащая уплате Коммерческим представителем МТС, составляет _____ (_____) рублей,

б) Акт о выявленных нарушениях № _____ от _____: согласно п. _____ Договора сумма штрафов, подлежащая уплате Коммерческим представителем МТС, составляет _____ (_____) рублей,

с) и т.д. исходя из количества актов.

8. Согласно разделу 8 Договора сумма убытков, причиненных Коммерческим представителем МТС в связи с ненадлежащим исполнением Договора, в соответствии с актами, с которым Коммерческий представитель ознакомлен и согласен составила _____ (_____) рублей (общая сумма убытков по всем актам):

а) Акт о выявленных нарушениях № _____ от _____: согласно п. _____ Договора сумма убытков, подлежащая уплате Коммерческим представителем МТС, составляет _____ (_____) рублей,

б) Акт о выявленных нарушениях № _____ от _____: согласно п. _____ Договора сумма убытков, подлежащая уплате Коммерческим представителем МТС, составляет _____ (_____) рублей,

с) и т.д. исходя из количества актов.

9. Задолженность Коммерческого представителя перед МТС за отгруженные в рамках настоящего Договора Комплекты по состоянию на _____ 20__ г. составляет _____ руб., в т.ч. НДС по ставке, подлежащей применению в соответствии с законодательством _____ руб.

10. В соответствии с п. 8.18 Договора, провести зачет требований на выплату штрафов и убытков, а также задолженности согласно п. 9 настоящего акта из рассчитанной в Отчетном периоде суммы вознаграждения.

Итоговая сумма, подлежащая выплате со стороны _____ в адрес _____ составляет _____ (_____) рублей.

В случае, если суммы вознаграждения за указанный Отчетный период недостаточно для зачета сумм штрафов и убытков, указанных в п. 7, 8 настоящего Акта, а также задолженности, указанной в п. 9 настоящего Акта, денежное обязательство Коммерческого представителя, указанное в настоящем пункте, подлежит зачету в счет исполнения обязательств МТС по выплате вознаграждения Коммерческого представителя в будущих периодах.

МТС

Коммерческий представитель

_____/_____
М.П.

_____/_____
М.П.

МТС

Коммерческий представитель

_____/_____
М.П.

/_____
М.П.

Приложение № 2

к Дополнительному соглашению № D210355320-01 от «21» октября 2021 г.
к Договору коммерческого представительства от D210003801-01+от «21» января 2021

Уведомление

В соответствии с дополнительным соглашением № _____ от «__» _____ 20__ г. к Договору коммерческого представительства № _____ от «__» _____ 20__ г. ПАО «МТС» информирует об установлении плановых показателей на Отчетный период с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

План продаж общий, шт			План продаж по тяжелым тарифным планам, шт			Плановый СОНЗ, руб. без НДС		
№1	№2	№3	№1	№2	№3	№1	№2	№3

МТС
Коммерческий представитель

_____/

М.П.

/

М.П.